



Einführung in das Zivilrecht für
Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende
sowie Hörer anderer Fachbereiche
– *Zusammenfassung der Main Take-Aways* –



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 1 Was ist Recht?

Main Take-Away

- Es gibt unterschiedliche Definitionen dessen, was „Recht“ ist
- Aus rechtswissenschaftlicher Sicht wird **Recht** überwiegend **positivistisch im Sinne der Summe aller geltenden Rechtsnormen** verstanden
- Zu den **wesentlichen Rechtsquellen** zählen in Deutschland u.a. das **Grundgesetz, das Unionsrecht, sowie (Parlaments-)Gesetze und Rechtsverordnungen**, zwischen denen eine „**Normhierarchie**“ besteht

§ 2 Privatrecht

Main Take-Away

- Das **Privatrecht** regelt **Gleichordnungsverhältnisse**, i.d.R. (= Abkürzung für *in der Regel*) zwischen Bürgern untereinander, wohingegen das **öffentliche Recht** das **Über/Unterordnungsverhältnis** zwischen Staat und Bürger betrifft
- Das **allgemeine Privatrecht** ist vor allem im **Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)** „kodifiziert“
- Die Haupt-Regelungstechnik des BGB ist das „**Vor-Die-Klammer-Ziehen**“, sein Leitprinzip ist der Grundsatz der „**Privatautonomie**“
- Im Zuge der Europäisierung des Privatrechts finden sich im BGB immer mehr Vorschriften mit unionsrechtlichem Hintergrund, insbesondere durch Umsetzung von Richtlinien auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes

§ 3 Juristische Methodik

Main Take-Away

- In einem **juristischen Gutachten** ist ein vorgegebener **Sachverhalt** unter den **Tatbestand** der einschlägigen Normen zu **subsumieren** um zu ermitteln, ob die **Rechtsfolge** der Norm auf den konkreten Fall Anwendung findet.
- In der privatrechtlichen Klausur bedeutet dies, dass nach einer **Anspruchsgrundlage** zu suchen ist und sodann jedes einzelne Tatbestandsmerkmal geprüft wird.
- Die schrittweise Abfolge des Gutachtens besteht in der Regel aus dem **Obersatz** des jeweiligen Anspruchs, den Obersätzen der einzelnen **Tatbestandsmerkmale**, den **Definitionen** dieser Tatbestandsmerkmale und der **Subsumtion** des Sachverhalts.
- Zur Auslegung des Inhalts von Gesetzen wird auf vier zentrale **Auslegungsmethoden** zurückgegriffen: Die **grammatikalische Auslegung**, die **systematische Auslegung**, die **teleologische Auslegung** und die **historische Auslegung**.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

Main Take-Away

- **Willenserklärungen** sind Äußerungen eines Willens, der auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Sie bestehen aus einem objektiven Tatbestand, der Erklärung, und einen subjektiven Tatbestand, bestehend aus Handlungswille, Erklärungsbewusstsein und Geschäftswille.
- Der Inhalt einer Willenserklärung ist gem. §§ 133, 157 BGB nach dem **objektiven Empfängerhorizont** unter Berücksichtigung der Verkehrssitte auszulegen.
- Um wirksam zu werden, bedarf es für empfangsbedürftige Willenserklärungen eines **Zugangs**. Dieser liegt vor, wenn der Empfänger der Erklärung von ihr Kenntnis nimmt oder sie dergestalt in seinen Machtbereich gelangt, dass unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist.
- **Verträge** kommen durch zwei korrespondierende Willenserklärungen, einem **Angebot** und einer **Annahme**, zustande. Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt. Eine Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird.

§ 5 Dissens und Anfechtung

Main Take-Away

- Wenn Angebot und Annahme trotz Auslegung nach dem objektivem Empfängerhorizont nicht übereinstimmen, kann der Vertragsschluss wegen **Dissens** scheitern. Haben die Parteien dies erkannt, liegt ein **offener Dissens** vor (s. § 154 Abs. 1 BGB), erkennen sie es nicht, handelt es sich ggf. um einen **versteckten Dissens** (s. § 155 Abs. 1 BGB).
- Gem. **§§ 119 ff. BGB** kommt in bestimmten Fällen eine **Anfechtung von Willenserklärungen** in Betracht, mit der Folge, dass diese gem. **§ 142 BGB** als von Anfang an („ex tunc“) **nichtig** anzusehen sind. Hierdurch kann es insbesondere möglich sein, sich von einem einmal geschlossenen Vertrag im nachhinein wieder zu lösen.
- Die Voraussetzungen hierfür sind das Vorliegen eines **Anfechtungsgrundes**, die **Kausalität** zwischen diesem Grund und der Abgabe der Willenserklärung, die **Anfechtungserklärung** gegenüber dem anderen Teil und die Einhaltung der **Anfechtungsfrist**.
- Zu den nach den §§ 119 ff. BGB in Betracht kommenden Anfechtungsgründen zählen der **Inhaltsirrtum**, der **Erklärungsirrtum**, der **Eigenschaftsirrtum**, die **arglistige Täuschung** und die **Drohung**.
- Bei der Irrtumsanfechtung nach § 119 BGB ist der Anfechtende dem Anfechtungsgegner gem. **§ 122 Abs. 1 BGB** zum **Ersatz des Vertrauensschadens** verpflichtet.

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

Main Take-Away

- Ein Rechtsgeschäft ist ein Rechtsakt aus einer oder mehreren Willenserklärungen, die allein oder in Verbindung mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist.
- Das BGB unterscheidet zwischen „**Verpflichtungsgeschäften**“ und „**Verfügungsgeschäften**“. **Verpflichtungsgeschäfte** sind Rechtsgeschäfte mit einem die Parteien verpflichtenden Inhalt (bspw. ein Kaufvertrag gem. § 433 BGB). **Verfügungsgeschäfte** sind Rechtsgeschäfte, durch die ein Recht unmittelbar aufgehoben, übertragen, seinem Inhalt nach verändert oder belastet wird (bspw. die Übertragung des Eigentums nach §§ 929 ff. BGB).
- Das **Verpflichtungsgeschäft** ist i.d.R. das **Kausalgeschäft** des Verfügungsgeschäfts, d.h. die Verfügung findet nur deshalb statt, weil die Parteien sich zur Vornahme der Verfügung verpflichtet haben. Das Verpflichtungsgeschäft ist damit zugleich der **Rechtsgrund** dafür, dass die durch Verfügung empfangenen Leistungen behalten werden dürfen.
- Das Verhältnis zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft bestimmt sich nach dem „**Trennungs- und Abstraktionsprinzip**“: Beide Rechtsgeschäfte sind rechtlich selbstständige Einheiten (Trennungsprinzip), die in ihrer Wirksamkeit voneinander grundsätzlich unabhängig sind (Abstraktionsprinzips).

§ 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Main Take-Away

- **Rechtsfähigkeit bedeutet Träger von Rechten und Pflichten sein zu können**
- „**Natürliche Personen**“ sind gem. § 1 BGB nach ihrer Geburt automatisch rechtsfähig, „**juristische Personen**“ (Bsp.: GmbHG, AG, etc.) hingegen erst durch ihre rechtliche Anerkennung
- **Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, im Rechtsverkehr selbständig Willenserklärungen abgeben zu können**
- Gem. § 104 BGB sind Kinder unter 7 Jahren und Personen, die unter einer dauerhaften geistigen Störung leiden, nicht geschäftsfähig
- Gem. **§§ 107 BGB ff. sind Minderjährige beschränkt geschäftsfähig** und unterliegen der gesetzlichen Vertretung durch ihre Eltern. Willenserklärungen von Minderjährigen sind in der Regel nur im Falle der **Einwilligung** oder **Genehmigung** durch ihre Eltern wirksam. **Ausnahmen bilden lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte und Verträge**, deren Verpflichtungen der Minderjährige mit ihm hierfür zur Verfügung gestellten Mitteln sofort bewirken kann, **§ 110 BGB**.

§ 8 Stellvertretung

Main Take-Away

- Durch die **Stellvertretung** gem. **§§ 164 ff. BGB** kann ein **Vertreter** im Namen eines **Vertretenen** Willenserklärungen abgeben, die **unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirken**, **§ 164 Abs. 1 S. 1 BGB**. Darüber hinaus kann der Vertreter für den Vertretenen auch die Willenserklärungen einer anderen Partei als Empfangsvertreter entgegennehmen, **§ 164 Abs. 3 BGB**.
- Die wichtigsten **Voraussetzungen der Stellvertretung** sind die Abgabe einer **eigenen Willenserklärung** des Vertreters, das offenkundige **Handeln in fremdem Namen** und das Vorliegen der **Vertretungsmacht**.
- Es wird unterschieden zwischen der **rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht („Vollmacht“)**, die gem. § 167 BGB erteilt wird, und der **gesetzlichen Vertretungsmacht**, wozu insbesondere die organschaftliche Vertretungsmacht bspw. von Geschäftsführern einer GmbH oder Vorständen einer Aktiengesellschaft zählt.
- Gibt eine Person keine eigene Willenserklärung ab, sondern überbringt lediglich die Willenserklärung einer anderen Person, handelt es sich nicht um einen Vertreter, sondern um einen **Boten**. Ist für die andere Partei nicht erkennbar, dass der Vertreter in fremdem Namen handeln, kommt ein Vertrag mangels Offenkundigkeit direkt mit dem Vertreter zustande. Handelt ein Vertreter ohne Vertretungsmacht und genehmigt der Vertretene das Geschäft nicht im Nachhinein, haftet der Vertreter gem. **§ 179 BGB** als **falsus procurator**.

§ 9 AGB-Recht

Main Take-Away

- **Allgemeine Geschäftsbedingungen** unterliegen den Vorschriften der **AGB-Kontrolle** nach den **§§ 305 ff. BGB**.
- Sofern der Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle eröffnet ist (s. § 310 BGB), muss zunächst festgestellt werden, ob es sich um AGB im Sinne des Gesetzes handelt.
- Dies ist gemäß der **AGB-Definition in § 305 Abs. 1 S. 1 BGB** der Fall, wenn es sich um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen handelt, die der Verwender der anderen Vertragspartei stellt.
- Im Rahmen der anschließenden **Einbeziehungskontrolle** ist insbesondere zu überprüfen, ob der Verwender auf die AGB gem. **§ 305 Abs. 2 BGB** hinreichend hingewiesen und der anderen Partei eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme eröffnet hat.
- Wurden die AGB einbezogen, sind ihre jeweiligen Klauseln im Wege der **Inhaltskontrolle** gem. **§§ 307-309 BGB** auf ihre (Un-)Wirksamkeit hin zu überprüfen. Hierfür sind zunächst die Klauselverbote mit (§ 309 BGB) und ohne (§ 308 BGB) Wertungsmöglichkeit sowie anschließend die Generalklausel des § 307 BGB heranzuziehen.
- An die Stelle einer unwirksamen bzw. nicht einbezogenen Klausel tritt als **Rechtsfolge** gem. **§ 306 BGB** i.d.R. dispositives Gesetzesrecht.

§ 10 Schuldrecht - Einführung

Main Take-Away

- Das **Schuldrecht** ist in den §§ 241-853 BGB geregelt, mit dem **Schulrecht-AT** in den §§ 241-432 BGB und dem **Schuldrecht-BT** in den §§ 433-853 BGB.
- Im Rahmen eines Schuldverhältnisses treffen den **Schuldner** gegenüber dem **Gläubiger** i.d.R. **Leistungspflichten** (§ 241 Abs. 1 BGB) und **Schutzpflichten** (§ 241 Abs. 2 BGB)
- Schuldverhältnisse lassen sich nach der Art ihrer Entstehung in **rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse** (insbes. Verträge), Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse (insbes. die culpa in contrahendo [= c.i.c. geregelt in § 311 Abs. 2 BGB]) und **gesetzliche Schuldverhältnisse** (z.B. im Deliktsrecht) einteilen.
- Die Leistungspflicht des Schuldners enthält i.d.R. eine konkrete **Leistungszeit** (vgl. § 271 BGB) und einen konkreten **Leistungs- und Erfolgsort** (vgl. § 269 BGB). Letztere unterscheiden sich danach, ob eine **Hol-, Bring- oder Schickschuld** vorliegt.
- Ein **Schuldverhältnis i.e.S. (=Abkürzung für im engeren Sinn)** erlischt, wenn ein entsprechender Erlöschenstatbestand vorliegt. Hierzu zählt insbesondere die **Erfüllung**, geregelt in den §§ 362 ff. BGB.
- Ein weiterer relevanter Grund für das Erlöschen des Schuldverhältnisses ist das Vorliegen von Unmöglichkeit nach § 275 BGB. Das Gesetz unterscheidet zwischen „echter“ **objektiver und subjektiver Unmöglichkeit** (Abs. 1) sowie wirtschaftlicher (Abs. 2) und persönlicher (Abs. 3) Unmöglichkeit. Bei **Stückschulden** liegt bei Untergang der Sache i.d.R. Unmöglichkeit vor, bei **Gattungsschulden** hingegen nicht.

§ 11 Schuldrecht AT - Schadenersatz

Main Take-Away

- Ansprüche auf **Schadenersatz bei Verletzung der Pflichten aus einem Schuldverhältnis** sind überwiegend in den **§§ 280 ff. BGB** geregelt.
- **Schadenersatz statt der Leistung** erhält ein Gläubiger insbesondere über §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 281 BGB (**nach Fristsetzung**), über §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB (**nachträgliche Unmöglichkeit**) und über § 311a Abs. 2 BGB (**anfängliche Unmöglichkeit**)
- **Schadenersatz neben der Leistung** erhält ein Gläubiger insbesondere über § 280 Abs. 1 BGB (**Schlechtleistung** mit Folgeschaden), über §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (**Schutzpflichtverletzung**) und über § 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB (**Verzug**)
- **Tatbestandsmerkmale** jedes Schadenersatzanspruchs sind das **Vorliegen eines Schuldverhältnisses**, eine **Pflichtverletzung** des Schuldners, das **Vertretenmüssen** des Schuldners und das Vorliegen eines **kausalen Schadens**. **Rechtsfolge** ist der **Ersatz des Schadens**.
- Gem. **§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB** hat der Schuldiger grundsätzlich **Vorsatz und Fahrlässigkeit** zu vertreten. Fahrlässigkeit definiert **§ 276 Abs. 2 BGB** als das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Gem. **§ 278 BGB** muss sich der Schuldner auch ein Verschulden seiner „**Erfüllungsgehilfen**“ zurechnen lassen.

§ 12 Schuldrecht AT – Rücktritt und Verbraucher-Widerruf

Main Take-Away

- Der Rücktritt und der Verbraucher-Widerruf sind Gestaltungsrechte aus dem Schuldrecht AT, die die Möglichkeit verleihen, sich von einem Vertrag zu lösen.
- Die allgemeinen **Voraussetzungen des Rücktritts** sind in **§ 323 BGB** geregelt, wobei in **§ 326 Abs. 5 BGB** zudem der **Rücktrittsgrund der Unmöglichkeit** niedergelegt ist.
- Die Basisnorm des **Verbraucher-Widerrufs** ist der **§ 355 BGB**. Voraussetzung ihrer Anwendung ist, dass das Gesetz einem **Verbraucher (§ 13 BGB)** gegenüber einem **Unternehmer (§ 14 BGB)** bei einem spezifischen Vertragstyp ein Widerrufsrecht eingeräumt hat z.B. **§ 312b BGB Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge; § 312c BGB Fernabsatzverträge, § 312g I BGB = Verankerung des Widerrufsrechts**
- Die **Rechtsfolge** sowohl des Rücktritts als auch des Verbraucher-Widerrufs ist ein **Rückgewährschuldverhältnis**, d.h. an die Stelle des ursprünglichen Schuldverhältnisses tritt ein Schuldverhältnis mit umgekehrten Hauptleistungspflichten (**§ 346 Abs. 1 BGB** beim Rücktritt, **§ 355 Abs. 3 BGB** beim Verbraucher-Widerruf).

§ 14 Schuldrecht BT – Kaufrecht I

Main Take-Away

- Das Kaufrecht der §§ 433 ff. BGB verfügt über ein spezielles Leistungsstörungenrecht, das **„Mängelgewährleistungsrecht“**, dass innerhalb seines Anwendungsbereichs die allgemeinen Regeln verdrängt, §§ 434 ff. BGB
- Zu den Gewährleistungsrechten des Käufers zählt insbesondere der **„Nacherfüllungsanspruch“**, geregelt in **§§ 437 Nr. 1, 439 BGB**
- Die **Tatbestandsvoraussetzungen** des Nacherfüllungsanspruchs sind das Vorliegen eines **Kaufvertrags (1.)**, ein **Mangel bei Gefahrübergang (2.)**, das Nichtvorliegen eines vertraglichen **Gewährleistungsausschlusses (3.)** und ein **Nacherfüllungsverlangen des Käufers (4.)**.
- Der kaufrechtliche Sachmangel ist in **§ 434 BGB** geregelt. Ein **Mangel** ist eine **„Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit“**. Die **drei zentralen Mangelbegriffe** in § 434 BGB sind die Abweichung von einer **Beschaffenheitsvereinbarung**, die Abweichung von der **nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung** und die Nichteignung für die **gewöhnlichen Verwendung**.
- Der **„Gefahrübergang“** als Zeitpunkt des Eingreifens des Mangel-Gewährleistungsrecht ist in den **§§ 446 f. BGB** geregelt und findet in der Regel mit Übergabe der Sache statt (§ 446 BGB).
- Gem. **§ 439 Abs. 1 BGB** kann der Käufer nach seiner Wahl entweder die **Nachbesserung** der Sache **oder** die **Nachlieferung** einer neuen Sache verlangen (sofern dies möglich ist). Der **Verkäufer** kann die vom Käufer gewählte Nacherfüllungsart aber **ggf. wegen relativ unverhältnismäßiger Kosten verweigern, § 439 Abs. 4 BGB**.
- Käufer und Verkäufer können vertraglich einen **Ausschluss der Gewährleistungsrechte** vereinbaren. Im Rahmen des Verbrauchsgüterkauf ist dies allerdings weitgehend unzulässig, **§ 476 BGB**.

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

Main Take-Away

- Die **Gewährleistungsrechte und -ansprüche des Käufers bei Mängeln** sind in **§ 437 BGB** geregelt.
- Hiernach stehen dem Käufer insbesondere bei nicht fristgerechter oder fehlgeschlagener Nacherfüllung gem. § 439 BGB Rücktritts- und Minderungsrechte sowie Schadenersatzansprüche zu.
- Eine **wichtige Norm** in diesem Zusammenhang ist **§ 440 BGB**, die bestimmt, dass eine **Nacherfüllung** (soweit sie nicht bereits nach § 275 BGB unmöglich ist) **nach dem erfolglosen zweiten Nachbesserungsversuch in der Regel als gescheitert gilt** und die entsprechenden weitergehenden Rechte nach § 437 Nr. 2 und 3 BGB auslöst.
- Bezüglich des Rücktritts und der Schadenersatzansprüche **verweist § 437 BGB auf** die allgemeinen Normen und Tatbestandsvoraussetzungen aus dem **Schuldrecht AT**, die unter Berücksichtigung der Besonderheiten des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts durchzuprüfen sind. Zu diesen **Besonderheiten** zählt insbesondere, dass das Schuldverhältnis bei Schadenersatzansprüchen ein **Kaufvertrag** sein muss und die Pflichtverletzung in **einem Mangel bei Gefahrübergang** liegt. Im Übrigen sind die Voraussetzungen der Ansprüche i.W. die gleichen wie bei den §§ 280 ff. BGB bzw. bei § 323 und § 326 Abs. 5 BGB. Zu berücksichtigen ist ferner, dass u.a. bei Ansprüchen wegen Unmöglichkeit auf die **Unmöglichkeit der Nacherfüllung** gem. § 439 Abs. 1 BGB, also die Nachbesserung und Nachlieferung, abzustellen ist.
- Ein **besonderes Recht**, das sich so nicht im Schuldrecht-AT findet, ist die **Minderung gem. § 441 BGB**, die der Käufer unter den gleichen Voraussetzungen wie denen eines Rücktritts erklären kann. Die Rechtsfolge der Minderung ist, dass der Kaufpreis in dem Verhältnis gemindert wird, in dem der theoretische objektive Wert einer mangelfreien Sache zum tatsächlichen Wert der mangelhaften Sache steht.

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

Main Take-Away

- Das **Werkvertragsrecht** ist als spezieller Vertragstyp in den **§§ 631 ff. BGB** geregelt.
- Durch einen Werkvertrag verpflichtete sich der „**Werkunternehmer**“ zur **Herstellung eines Werkes** (**§ 631 Abs. 1 Alt. 1 BGB**) und der „**Besteller**“ zur Zahlung des **Werklohns** (**§ 631 Abs. 1 Alt. 2 BGB**).
- Ein Werkvertrag kann sich auf eine Vielzahl verschiedener Inhalte beziehen, die sowohl in der Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch in anderen durch eine Tätigkeit zu erzielenden Erfolgen bestehen können. Der Vertragsinhalt unterscheidet sich vom Kaufvertrag i.W. durch die Herstellungspflicht, vom Dienstvertrag wiederum v.a. durch die Verpflichtung auf einen konkreten Erfolg.
- Das **Werkmängelgewährleistungsrecht** ist in den **§§ 633 ff. BGB** geregelt und ähnelt dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht. Grundvoraussetzungen sind ein Werkvertrag, das Vorliegen eines **Mangels i.S.v. § 633 BGB** und der Gefahrübergang, i.d.R. durch **Abnahme gem. § 640 BGB**. Eine Abnahme ist die Entgegennahme des Werkes und seine Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß.
- Die einzelnen **Gewährleistungsrechte des Bestellers** sind in **§ 634 BGB** aufgeführt und erfassen neben der (grundsätzlich vorrangigen) **Nacherfüllung gem. 635 Abs. 1 BGB** die üblichen Rücktritts- und Schadenersatzrechte aus dem Schuldrecht AT. Eine Besonderheit des Werkvertragsrecht ist der Aufwendungsersatz nach einer Selbstvornahme gem. § 637 BGB, der grundsätzlich nur dann erfolgt, wenn dem Werkunternehmer zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde.

§ 17 Schuldrecht BT – Mietrecht

Main Take-Away

- Das **Mietvertragsrecht** ist als spezieller Vertragstyp in den **§§ 535 ff. BGB** geregelt. Der Mietvertrag ist ein sog. „Dauerschuldverhältnis“ in Form eines entgeltlichen Gebrauchsüberlassungsvertrags.
- Nach **§ 535 Abs. 1 BGB** ist der **Vermieter** verpflichtet, dem Mieter den **vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache zu gewähren** und die Sache während der Mietzeit **in einem gebrauchsgerechten Zustand zu halten**. Der **Mieter** ist im Gegenzug gem. **§ 535 Abs. 2 BGB** zur **Entrichtung der Miete** verpflichtet.
- Jenseits der allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften der §§ 535-548 BGB enthalten die **§§ 549 ff. BGB** vielfältige **Sonderbestimmungen zu Mietverhältnissen über Wohnraum**, die in erster Linie dem **sozialpolitischen Ziel des Mieterschutzes** dienen.
- Ein befristetes Mietverhältnis endet in der Regel mit dem Ablauf der vereinbarten Mietzeit (**§ 542 Abs. 2 BGB**). Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Mietvertrag kann gem. **§ 542 Abs. 1 BGB** ordentlich gekündigt werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes steht Vermietern und Mietern zudem die Möglichkeit einer außerordentlichen fristlosen Kündigung zur Verfügung, **§ 543 BGB**.
- Das Mietrecht verfügt über ein eigenes „**Mietmangelgewährleistungsrecht**“, dessen grundlegende Voraussetzungen ein Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB, das Vorliegen eines Mangels i.S.d. § 536 Abs. 1 BGB sowie die Überlassung der Mietsache sind.
- Zu den wichtigsten Rechten des Mieters zählen neben dem **Anspruch auf Mängelbeseitigung gem. § 535 Abs. 1 S. 2 BGB** das **Minderungsrecht nach § 536 BGB** und der **einheitlich geregelte Schadenersatzanspruch nach § 536a Abs. 1 BGB**. Für anfängliche Mängel haftet der Vermieter gem. **§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB** verschuldensunabhängig im Sinne einer Garantiehftung. Ein Anspruch auf Aufwendungsersatz bei Selbstvornahme einer Mängelbeseitigung durch den Mieter setzt gem. **§ 536a Abs. 2 BGB** regelmäßig einen Verzug des Vermieters bei der Mängelbeseitigung voraus.

§ 18 Sachenrecht

Main Take-Away

- Das **Sachenrecht** regelt **dingliche Rechte an Sachen**, d.h. körperlichen Gegenständen i.S.d. § 90 BGB. Dingliche Rechte sind **absolute Rechte**, d.h. dass sie gegenüber jedermann gelten (im Gegensatz bspw. zu Ansprüchen aus Verträgen).
- **Besitz** im Sinne des BGB ist „**die von einem natürlichen Besitzwillen getragene tatsächliche Sachherrschaft**“.
- Das umfassendste dingliche Recht ist das **Eigentum** (vgl. § 903 BGB). Zur Durchsetzung seiner Rechtsposition stehen dem Eigentümer einer Sache u.a. ein **Herausgabeanspruch nach § 985 BGB**, ein **Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB** und ein **Schadenersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 Alt. 5 BGB** zu.
- Die vier **Voraussetzungen eines Herausgabeanspruchs nach § 985 BGB** sind, dass es sich bei dem verlangten Gegenstand um eine Sache handelt, der Anspruchssteller der Eigentümer dieser Sache ist, der Anspruchsgegner den Besitz über die Sache innehat und dass dem Anspruchsgegner kein Recht zum Besitz gem. § 986 BGB zusteht.
- Der Erwerb des Eigentums durch **Eigentumsübertragung** ist in den **§§ 929 ff. BGB** geregelt.
- Die vier **Voraussetzungen einer wirksamen Eigentumsübertragung** nach dem Grundtatbestand des **§ 929 S. 1 BGB** sind, dass es sich um eine bewegliche Sache handelt, eine Einigung zur Eigentumsübertragung zwischen Erwerber und Veräußerer vorliegt, eine Übergabe durch Übertragung des Besitzes stattfindet und der Veräußerer die Verfügungsberechtigung, i.d.R. in Form des Eigentums, innehat.
- Gem. **§§ 932 ff. BGB** kann eine Sache auch ohne Berechtigung des Veräußerers mittels eines **gutgläubigen Erwerbs** übereignet werden. **Zusätzliche Voraussetzung** ist, dass der Erwerber **gutgläubig i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB** ist, ihm also nicht bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Zudem darf die Sache gem. **§ 935 BGB** nicht abhandengekommen, insbesondere also nicht gestohlen worden sein.

§ 19 Deliktsrecht

Main Take-Away

- Das **Deliktrecht** ist in den §§ 823 ff. BGB geregelt und stellt Anspruchsgrundlagen bereit, mit denen eine geschädigte Person **auch ohne Vorliegen schuldrechtlicher Sonderverbindungen Schadenersatz** verlangen kann.
- Die **wichtigste Anspruchsgrundlage** des Deliktsrecht ist **§ 823 Abs. 1 BGB**, der **Schadenersatz bei der Verletzung absoluter Rechte bzw. Rechtsgüter** gewährt.
- Die **Tatbestandsmerkmale** der Norm sind eine **Rechtsgutverletzung** zulasten des Anspruchsstellers, eine **Verletzungshandlung** des Anspruchsgegners, eine zwischen diesen Merkmalen bestehende, **haftungsbegründende Kausalität**, die **Rechtswidrigkeit**, das **Verschulden** des Anspruchsgegners, das Vorliegen eines **Schadens** und die zwischen dem Schaden und der Rechtsgutverletzung bestehende **haftungsausfüllende Kausalität**. Unter Umständen kann sich ein Mitverschulden des Geschädigten nach § 254 BGB anspruchsmindernd auswirken.
- Besteht die Verletzungshandlung nicht in einem aktiven Tun, kommt es häufig auf das Bestehen einer **„Verkehrssicherungspflicht“** an. Eine solche besteht insbesondere dann, wenn der Anspruchsgegner eine „Gefahrenquelle schafft oder unterhält, ohne die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern“.
- Eine weitere wichtige Anspruchsgrundlage ist **§ 823 Abs. 2 BGB**, der **Schadenersatz wegen der Verletzung eines Schutzgesetzes**, also einer Ge- oder Verbotsnorm mit individualschützendem Charakter, gewährt. Hierunter fallen u.a. Normen des Strafrechts, was gerade bei reinen Vermögensschäden z.B. wegen Betrugs oder Untreue relevant wird.
- **§ 826 BGB** regelt **Schadenersatzansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung**. Die Norm ist als Ausnahme- und Auffangtatbestand nur selten einschlägig, gewinnt aber dann Bedeutung, wenn jemand vorsätzlich sittenwidrig einer anderen Person einen Vermögensschaden zufügt.

§ 20 Bereicherungsrecht

Main Take-Away

- Das **Bereicherungsrecht** oder „Kondiktionsrecht“ ist in den **§§ 812 ff. BGB** geregelt.
- Zweck des Bereicherungsrechts ist es, Vermögensverschiebungen, für die es keinen rechtlichen Grund gibt, auszugleichen bzw. wieder rückgängig zu machen.
- Die drei wichtigsten Anspruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts sind die „**Leistungskondiktion**“ gem. **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB**, die „**Nichtleistungskondiktion**“ gem. **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB** und die **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** gem. **§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB**.
- Die **Tatbestandsmerkmale** einer **Leistungskondiktion** sind, dass der Bereicherungsschuldner „**etwas erlangt**“ hat, worunter „jede vorteilhafte Rechtsposition“ fällt, dass dies durch „**Leistung**“ des Bereicherungsgläubigers im Sinne einer „bewussten und zweckgerichteten Mehrung fremden Vermögens“ geschehen ist und dass es hierfür „**keinen Rechtsgrund**“ gab. Ein **wichtiger Unterfall** ist der spätere Wegfall eines ursprünglichen Rechtsgrundes i.S.v. **§ 812 Abs. 2 S. 2 BGB** durch **wirksame Anfechtung eines Vertrages**.
- Die **Nichtleistungskondiktion** betrifft Fälle, in denen der Bereicherungsschuldner gegenüber dem Bereicherungsgläubiger „in sonstiger Weise“ und „auf dessen Kosten“ etwas ohne Rechtsgrund erlangt hat. Beim Unterfall der Eingriffskondiktion geschieht dies durch Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts.
- Die **Rechtsfolge** eines Anspruchs aus **§ 812 Abs. 1 BGB** ist die **Herausgabe des Erlangten, § 818 Abs. 1 BGB**. Ist die Herausgabe nicht möglich, kann Wertersatz verlangt werden, **§ 818 Abs. 2 BGB**. Der Wertersatz ist ausgeschlossen, wenn der Bereicherungsschuldner entreichert ist (**§ 818 Abs. 3 BGB**), es sei denn, er haftet verschärft nach **§ 818 Abs. 4 BGB**, insbesondere weil er den Mangel des rechtlichen Grundes kannte.
- Der wichtigste Anwendungsfall der **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** nach **§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB** ist der gutgläubige Erwerb nach den **§§ 932 ff. BGB**. Durch den Kondiktionsanspruch kann der ursprüngliche Eigentümer als Rechtsfolge die durch die unberechtigte Verfügung erlangte Gegenleistung (bspw. den Kaufpreis) herausverlangen.²⁰